TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia (fuentes, tiempo de trabajo, excedencias, extinción, indemnización, audiencia y mediación). Luego repasa en las secciones las ideas-clave ligadas a los artículos. Finalmente contrasta la literalidad en la norma: respeta los términos “pactado”, “durante el primer año”, “indemnización” y los supuestos de audiencia y mediador.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Fuentes de la relación laboral	3.1.a	Identifica qué regula los derechos y obligaciones laborales: disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
Horas complementarias	12.a	Solo permite exigir horas complementarias si existe pacto expreso con el trabajador.
Abandono del trabajo antes del plazo	21.4	Prevé indemnización de daños y perjuicios para el empresario cuando el trabajador abandona antes del plazo.
Reserva del puesto en excedencias	46.3	Durante el primer año el trabajador tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
Extinción del contrato: despido del trabajador	49.1.k	Incluye el despido del trabajador como causa de extinción del contrato.
Audiencia previa en caso de sección sindical	55	Si el trabajador está afiliado y al empresario le consta, debe dar audiencia previa a los delegados sindicales correspondientes.
Mediación durante las deliberaciones	89.4	En cualquier momento de las deliberaciones, las partes pueden acordar la intervención de un mediador designado por ellas.

3. Marco normativo: fuentes (arts. 3.1.a)

Qué regula la relación laboral

- Los derechos y obligaciones se regulan por disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
- La regla delimita el origen normativo de la regulación aplicable.

4. Tiempo de trabajo: horas complementarias (arts. 12.a)

Condición para exigir horas complementarias

- El empresario solo puede exigir horas complementarias si lo pactó expresamente con el trabajador.
- La exigibilidad depende de la existencia de pacto expreso.

5. Efectos del incumplimiento temporal: abandono antes del plazo (arts. 21.4)

Consecuencia indemnizatoria

- Si el trabajador abandona antes del plazo, el empresario tiene derecho a indemnización de daños y perjuicios.
- La indemnización se vincula al supuesto de abandono anticipado.

6. Excedencias: reserva del puesto (arts. 46.3)

Efecto durante el primer año

- Durante el primer año el trabajador tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo.

- El derecho se refiere específicamente al primer año de la excedencia.

7. Extinción del contrato (arts. 49.1.k)

Causa de extinción

- El contrato de trabajo se extingue, entre otros supuestos, por despido del trabajador.
- El despido del trabajador aparece expresamente como causa de extinción.

8. Representación sindical y trámites (arts. 55)

Audiencia previa a delegados sindicales

- Si el trabajador está afiliado a un sindicato y al empresario le consta, debe dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección correspondiente.
- La obligación exige dos elementos: afiliación del trabajador y constancia empresarial.

9. Deliberaciones: mediador (arts. 89.4)

Acuerdo de mediación

- En cualquier momento de las deliberaciones, las partes pueden acordar intervención de un mediador.
- El mediador debe ser designado por las propias partes.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Excedencias: reserva del puesto	primer año	46.3

11. Cierre de repaso

Con este esquema puedes localizar rápidamente el artículo relevante por materia. Después, verifica la literalidad: busca los condicionantes (“pactado expresamente”, “al empresario le constase”), el periodo (“durante el primer año”) y el efecto (“indemnización de daños y perjuicios”, “reserva de puesto”, “audiencia previa” y “mediación”).

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.